МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2025 оны 09 сарын 10 өдөр | Дугаар 82 | Улаанбаатар хот

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журмыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайд Г.Дамдинням, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 222 дугаар тогтоол, "Журамд нэмэлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 440 дүгээр тогтоол, "Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 463 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Г.ЗАНДАНШАТАР

АЖ ҮЙЛДВЭР, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЙД Г.ДАМДИННЯМ

Засгийн газрын 2025 оны 09 дүгээр

сарын 10-ны өдрийн 82 дугаар

тогтоолын хавсралт

АВТО ЗАМ, ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРТ ШААРДАГДАХ ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ

АШИГТ МАЛТМАЛЫГ ХАЙХ, АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэ журмын зорилго нь улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд онцгой ач холбогдолтой авто зам, төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг саадгүй, шуурхай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

1.2.Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрээр авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.3.Энэ журмын 1.2-т заасан "зарим төсөл, хөтөлбөр" гэдэгт дараах төсөл, хөтөлбөрийг хамаруулна:

1.3.1.улсын эдийн засаг, нийгэмд онцгой ач холбогдолтой төмөр замын суурь бүтэц барих, засварлах;

1.3.2.улсын төсөв, Засгийн газрын зээл, бондын хөрөнгөөр, эсхүл Засгийн газраас баталгаа гарган хэрэгжүүлэх том бүтээн байгуулалтын төслийн авто зам, замын байгууламж барих, засварлах.

1.4.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах эрхийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад бүртгэлтэй, энэ журмын 1.3-т заасан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээдэд зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

1.5.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд нь ажил эхлэхээс нэг сараас доошгүй хугацааны өмнө тухайн бүтээн байгуулалтын ажилд шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төрөл, хэмжээ, ашиглалтын хугацааны тооцоог гаргаж, хайгуул, ашиглалтын эрх авах хүсэлтийн хамт зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

Хоёр.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайд тавигдах шаардлага

2.1.Төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбай дараах шаардлагыг хангасан байна:

2.1.1.ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий бусад талбайтай давхцаагүй байх. Хэрэв давхцсан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй харилцан тохиролцсон байх;

2.1.2.Газрын тухай хуулийн 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4-т зааснаас бусад улсын тусгай хэрэгцээний газар, нөөцөд авсан талбайтай давхцсан байж болно. Энэ тохиолдолд газрыг тусгай хэрэгцээнд, нөөцөд авсан этгээдээс зөвшөөрөл авсан байх;

2.1.3.хуулиар хориглосон, хязгаарласан газартай давхцалгүй байх;

2.1.4.талбайн хэмжээ 5 гектар хүртэл байх;

2.1.5.бүтээн байгуулалтын ажилд шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төрөл, хэмжээ төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд нийцсэн, ашиглалтын талбайн тоо, талбай хоорондын зай байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх.

Гурав.Төрийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэг

3.1.Зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1.энэ журмын 1.5-д заасны дагуу хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч, нарийвчилсан зураг төслийн дагуу ажлын 3 өдөрт багтаан хянан үзэх;

3.1.2.төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх авто зам, төмөр замын чиглэл, тухайн хуулийн этгээдийн хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг хавсарган саналын хамт геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх.

3.2.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.2.1.энэ журмын 3.1.2-т заасан саналыг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 өдөрт багтаан мөн журмын 3.3-т заасан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж, лавлагаа гаргуулах;

3.2.2.энэ журмын 3.3-т заасан төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн лавлагааг үндэслэн тухайн хуулийн этгээдэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах эрх олгох эсэхийг ажлын 3 өдөрт багтаан шийдвэрлэх;

3.2.3.энэ журмын 3.2.2-т заасны дагуу эрх олгосон тухай шийдвэрийг геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

3.2.4.энэ журмын 2.1-д заасан талбайд тавигдах шаардлагыг хангаагүй үндэслэлээр эрх олгохоос татгалзсан тохиолдолд шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн дотор энэ тухай зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдэгдэх;

3.2.5.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах гэрээний загварыг батлах.

3.3.Төрийн захиргааны байгууллага энэ журмын 3.2.1-д заасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдөрт багтаан дараах лавлагааг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ:

3.3.1.газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага: түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбай Газрын тухай хуульд заасан газрын нэгдмэл сан дахь иргэн, хуулийн этгээдэд олгогдсон газар болон тусгай хэрэгцээнд авсан газартай давхцсан эсэх;

3.3.2.геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага: түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий бусад талбайтай давхцсан эсэх;

3.3.3.Үндэсний геологийн алба: түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбай бусад төрлийн ашигт малтмалын орд, илрэлтэй давхцсан эсэх.

3.4.Энэ журмын 3.2.3-т заасан эрх олгосон шийдвэрийг үндэслэн геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд болон тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газартай ажлын 5 өдөрт багтаан гэрээ байгуулна.

3.5.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

3.5.1.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээг тогтоох, өөрчлөх;

3.5.2.тухайн орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн ажлын явцад байгаль орчин, түүх, соёлын өвийг хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.

3.6.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

3.6.1.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах гэрээг үндэслэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээдийн ажиллах нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэх, шаардлагатай зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах;

3.6.2.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хэмжээгээр орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх;

3.6.3.ашиглалтын явцад түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, түүх, соёлын өвийг хадгалж, хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах.

Дөрөв.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

4.1.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчид эрх олгосон ашиглалтын талбайг ашиглуулж болно.

4.2.Ашиглалтын талбайгаас олборлосон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг зөвхөн энэ журмын 1.3-т заасан авто зам, төмөр замын бүтээн байгуулалтад ашиглана.

4.3.Төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны төлөв байдлын болон нөлөөллийн үнэлгээ, археологи, палеонтологийн судалгааны тайлан зэрэг шаардлагатай мэдээллээр эрх бүхий төрийн байгууллагыг хангана.

4.4.Ашиглалтын болон нөхөн сэргээлтийн ажлыг холбогдох хууль, журам, аргачлалын дагуу хийж, тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагад актаар хүлээлгэн өгч, тайланг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, геологи, уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад тухайн жилийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор хүргүүлнэ.

4.5.Ашиглалтын талбай дахь туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, байгаль орчныг хамгаалах болон түүх, соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна.

4.6.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд, туслан гүйцэтгэгч нь үйл ажиллагаандаа Газрын хэвлийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйл болон Соёлын өвийг хамгаалах тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан аж ахуйн нэгжийн үүргийг хэрэгжүүлнэ.

4.7.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд нь бүтээн байгуулалтын ажилд ашигласан талбайн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд зарцуулах хаалтын барьцаа хөрөнгийг түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх,

ашиглах гэрээнд заасан хэмжээгээр байршуулна.

Тав.Төлбөр тооцох, төлөх

5.1.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласан хэмжээг ажлын гүйцэтгэлд үндэслэн тогтооно. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга болон төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд хамтран улирал бүр гүйцэтгэлийг баталгаажуулна.

5.2.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээгээр барих болон тусгай зориулалтын авто зам барихад ашиглах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр тооцох борлуулалтын үнэлгээ нэг шоо метр тутамд 5000 төгрөгөөс хэтрэхгүй байна.

5.3.Улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто болон төмөр зам, замын байгууламжийн барилга, их засвар, ээлжит засвар, арчлалтын ажилд ашиглах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр тооцох борлуулалтын үнэлгээ нь нэг шоо метр тутамд 1 төгрөг байна.

5.4.Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд нь түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг дараа сарын 25-ны өдрийн дотор орон нутгийн төсөвт төлнө.

Зургаа.Бусад

6.1.Энэ журмаар зохицуулаагүй харилцааг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулиар зохицуулна.

---o0o---